

等方面进行认定是否完成提示说明义务。

二、签订合同时的说明

签订合同时提供格式合同一方应当就免责条款的合理方式进行说明，提示对方注意。对于合理方式的认定，包括书面提示及口头说明，书面方式即使简化为字体加黑加粗放大显示等形式，也应当以常人能够理解的方式予以说明。具体个案处理中除了查明双方对于合同签订时提供合同一方是否已经进行合理提示说明以外，还要实质分析该免责条款的内容是否已经送达非提供格式合同一方等情况。特别是双方签订为电子合同的情况，签订合同时是否能够对相关条款进行阅读和提示阅读的认定极为关键。

三、签订合同后的救济

一般来说，格式条款的说明应当最迟在签订合同时完成该义务。但实践中，仍存在双方对于违约条款或免责条款作出进一步的磋商后补充相关的协议或意见，对于签订格式合同后作出的补充意见，应谨慎结合其他在案证据进行认定。如本案中，因事后签订的承诺书与双方签订的多份合同或协议相关内容一致，虽购房者不予认可该承诺书关于退还优惠款的内容，但亦能够通过其他证据推定的，同样可以认定该事后书面意见的效力。

编写人：广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 甘芳 范俪

(四) 违约金与违约责任

44

将房屋总价款拆分进行网签 以少缴税款的行为是否构成偷税

—— 刘某诉杨某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终10883号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 刘某

被告(上诉人): 杨某

【基本案情】

刘某与杨某系房屋买卖合同出卖人与买受人，双方在房地产经纪公司居间介绍下签署《北京市存量房屋买卖合同》，合同约定杨某购买刘某所有的一套房屋，该房屋成交价款为840万元整，其中包括房屋主体价款125万元以及装修及设施折价款715万元。合同第八条中约定：“该房屋交易按现行法律法规确定的税种、税率缴纳，上述税费由杨某全部承担。”其间，刘某发现杨某串通中介要以房屋主体价款125万元作为成交价即用“阴阳合同”来偷逃国家税

款，刘某不同意签订“阴阳合同”，于是双方起诉至法院。经过一审法院判决，认定了715万元装修及设施折价款实际为房屋价款的一部分，以125万元网签属于规避税收损害国家利益的情况，双方应继续履行原买卖合同；杨某应支付房款，刘某应于收到款项后三日内，配合将所售房屋过户至杨某名下。而杨某在规定的期限内以各种理由推脱、不配合办理过户手续。该房屋过户至杨某名下后，其按照成交价840万元为基数缴纳了买方的税费即契税，拒绝按照840万元为基数缴纳合同中约定由其缴纳的卖方税费，而要求以房屋主体价款125万元为基数进行缴纳。

刘某的诉讼请求为：(1)判令杨某履行双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》中关于税费约定的义务，杨某偿还我先行垫付的税费1745601.73元（其中包括个人所得税1343502.38元、增值税379339.02元、地方教育附加3793.39元、教育费附加5690.08元、城市维护建设税13276.86元）。(2)判令杨某偿还我先行垫付的税费滞纳金48611.31元。(3)判令杨某支付违约金107.1万元。(4)判令杨某支付税费加税费滞纳金总额为1794213.04元的利息，按2022年11月中国人民银行发布的一年期贷款市场报价利率3.65%计算，时间自2022年11月12日起至实际